



I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS

DECRETO 40/2026, de 1 de junio, de rectificación de errores del Decreto 29/2026, de 5 de mayo, por el que se regulan la composición y el régimen de funcionamiento de la Junta y la Comisión Rectora del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Preámbulo

Con fecha 19 de mayo de 2026 (BOPA n.º 94) se publicó el Decreto 29/2026, de 5 de mayo, por el que se regulan la composición y el régimen de funcionamiento de la Junta y la Comisión Rectora del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

La adaptación del texto a las consideraciones formuladas por el Consejo Consultivo en su Dictamen n.º 51/2026, supuso una serie de cambios en el texto normativo. Entre ellos, se incorporó el artículo 7 dedicado a la duración, renovación, cese y sustitución de los miembros de la Junta y la Comisión Rectora, el cual establece en su apartado 1, el régimen de permanencia en el mandato de los miembros de la Junta y la Comisión que lo sean por razón del cargo que desempeñen en la Administración del Principado o en las Entidades Locales. No obstante, se hace referencia erróneamente a las "Entidades locales de Ponga", en lugar de a las Entidades locales ubicadas en el ámbito territorial del Parque Natural, esto es, Cangas del Narcea, Degaña e Ibias.

Junto con lo anterior, se adaptó la disposición transitoria única, para precisar que corresponde a la Junta la selección de los nueve representantes que se incorporen transitoriamente a la Comisión Rectora. No obstante, en el texto se aprecia una duplicidad así como la incorporación de la nueva redacción que contiene un error en el número de miembros a nombrar, siendo necesaria la corrección.

El artículo 25.h) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno reserva a este último la competencia para aprobar los Reglamentos para el desarrollo y ejecución de las Leyes del Principado.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 109.2 que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 de junio de 2026,

DISPONGO

Artículo único.—Corrección de errores detectados en el Decreto 29/2026, de 5 de mayo, por el que se regulan la composición y el régimen de funcionamiento de la Junta y la Comisión Rectora del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Uno: En el apartado 1 del artículo 7:

Donde dice:

"1. Los miembros de la Junta y la Comisión que lo sean por razón del cargo que desempeñen en la Administración del Principado de Asturias o en las Entidades locales de Ponga, así como el Conservador del Parque, permanecerán en dichos órganos mientras ostenten el cargo determinante de su pertenencia y serán sustituidos por quienes les sucedan en el cargo."

Debe decir:

"1. Los miembros de la Junta y la Comisión que lo sean por razón del cargo que desempeñen en la Administración del Principado de Asturias o en las Entidades locales de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, así como el Conservador del Parque, permanecerán en dichos órganos mientras ostenten el cargo determinante de su pertenencia y serán sustituidos por quienes les sucedan en el cargo."

Dos: En el apartado 2 de la disposición transitoria única:

Donde dice:

"2. En el plazo de un mes tras la entrada en vigor del presente decreto, quien ostente la Presidencia de la Junta convocará a los representantes en la Junta de los titulares de derechos afectados para elegir los que, de forma transitoria, formarán parte de la Comisión Rectora. Para ello, de entre los que soliciten su pertenencia a la Comisión, se seleccionarán nueve representantes procurando garantizar la representación equilibrada de todos ellos, atendida la diversidad sectorial y territorial. Para ello, de entre los que soliciten su pertenencia a la Comisión, la Junta seleccionará dos representantes procurando garantizar la representación equilibrada de todos ellos, atendida la diversidad sectorial."



Debe decir:

“2. En el plazo de un mes tras la entrada en vigor del presente decreto, quien ostente la Presidencia de la Junta convocará a los representantes en la Junta de los titulares de derechos afectados para elegir los que, de forma transitoria, formarán parte de la Comisión Rectora. Para ello, de entre los que soliciten su pertenencia a la Comisión, la Junta seleccionará nueve representantes procurando garantizar la representación equilibrada de todos ellos, atendida la diversidad sectorial.”

Disposición final única.—Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de la entrada en vigor del Decreto 29/2026, de 5 de mayo, por el que se regulan la composición y el régimen de funcionamiento de la Junta y la Comisión Rectora del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Dado en Oviedo, a uno de junio de dos mil veintiséis.—El Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón Rodríguez.—El Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Jesús Calvo Rodríguez.—Cód. 2026-04792.